

1500035-14.2021.8.26.0368

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: SUELLEN ROCHA LIPOLIS

Comarca: Monte Alto

Foro: Foro de Monte Alto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... crime continuado, vale salientar que no caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há atendimento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie.

5. Os crimes de roubo e latrocínio foram cometidos em concurso material, porquanto praticados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Alto

Foro de Monte Alto

2ª Vara

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1251, Monte Alto - SP - cep 15910-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500035-14.2021.8.26.0368 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500035-14.2021.8.26.0368

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SUELLEN ROCHA LIPOLIS

Vistos.

VINICIUS MATHEUS ROMERA, vulgo "Patinho" e PAULO VINICIUS BATISTELLA, vulgo "Vinu", ambos devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso nas sanções dos artigos 157, § 3º, inciso II; artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, teriam em seu poder duas armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e previamente ajustados e com identidade de propósitos, teriam subtraído para eles, mediante grave ameaça e violência física, bens pertencentes a Maurício Aparecido Barsanelli Júnior, Maurício Aparecido Barsanelli, Adilson Aparecido Barsanelli e Luiz Antonio Moraes, tendo ainda a vítima Daniel Luiz Francisco Pereira falecido em decorrência da ação criminosa.

Consta dos autos que os acusados, na data de 20 de outubro de 2020, por volta das 18h50, se dirigiram até o Sítio São José na zona rural desta cidade e Comarca de

Monte Alto e dali subtraíram, mediante grave ameaça e violência, uma caminhonete I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV ano 2014; uma caminhonete I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV ano 2013; 01 televisor da marca LG, Modelo M2252D PS, 27"; 01 televisor da marca LG, modelo 32LJ5208, 32"; 01 televisor da marca SEMP TCL, modelo LED L4954900FS, de 49"; 01 aparelho celular da marca Motorola, modelo MOTO G6; 01 aparelho celular da marca Motorola, modelo MOTO C PLUS, 02 aparelhos celulares da marca LG, modelo K9 e 01 aparelho celular da marca Motorola, nas cores azul e preto, bens que totalizaram a importância de R\$ 166.050,00 (cento e sessenta e seis mil e cinquenta reais), além de dinheiro, perfumes e tênis.

Consta também que os acusados tinham em seu poder duas armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo um revólver de calibre 21 da marca Taurus e uma espingarda da marca CBC, além de cartuchos, tanto deflagrados como íntegros.

Segundo foi apurado, os acusados Vinicus e Paulo, além de Eduardo Rodrigues dos Santos e um quarto indivíduo não identificado, se associaram, em grupo armado, de forma estável e permanente, planejando a prática de crimes contra o patrimônio. Passaram a realizar diversos roubos na região, tendo preferências por propriedades rurais e, na data dos fatos, seguiram até o Sítio São José em um veículo VW/Saveiro, de cor branca, que também fora por eles roubado em data anterior na cidade de Taiacu. Quando os quatro elementos chegaram no local, avistaram pessoas sentadas na varanda da casa e, de arma em punho, anunciaram o assalto e ordenaram que elas ingressassem no imóvel. Já dentro do imóvel, as vítimas foram amarradas e sofreram ameaças durante toda a ação, tendo um dos assaltantes, inclusive, colocado a arma na cabeça da vítima Maurício Aparecido Barsanelli, mandando que ficasse quieto porque, caso contrário, poderia morrer ali mesmo. Enquanto as primeiras vítimas estavam amarradas dentro do imóvel, Luis Antônio Moraes e o cunhado dele chegaram ao local com o intuito de comprar frutas e também foram rendidos pelos acusados e levados para dentro da casa. Antes, eles foram obrigados a entregar dinheiro e os demais pertences. No decorrer da ação, todas as vítimas ficaram sob a vigilância de um dos acusados, enquanto os outros dois, na companhia do quarto elemento não identificado, passaram a subtrair objetos e valores da residência. Apurou-se que logo após os criminosos terem pego as chaves das caminhonetes de Maurício Aparecido Barsanelli Júnior e Adilson Aparecido Barsanelli para fugirem do local, eles perceberem que a vítima Luiz Antônio Moraes havia se soltado e dispararam em sua direção, tendo o tiro atingido uma parede. Não satisfeitos, os criminosos saíram da casa com a vítima Luiz Antônio para o levarem até o barracão e lá executá-lo, mas quando estavam a caminho surgiu, de motocicleta, a vítima Daniel Luiz Francisco Pereira, e os assaltantes dispararam três vezes contra ele, que acabou vindo a falecer. Logo após terem atingido a vítima Daniel, Luiz Antônio acabou sendo levado até o barracão e ali foi atingido em sua mão direita por disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado Paulo, que disse para a vítima no momento: eu já matei um desses dias, não custa matar outro, tendo ele disparado novamente a arma na direção da vítima Luiz Antônio, só que dessa vez o tiro atingiu a cabeça dele de raspão.

Apurou-se também que após serem acionados, policiais militares se deslocaram até a Estrada Municipal Bruno Maida e ao se aproximarem do cruzamento da vicinal Taiuva-Taiacu, encontraram uma caminhonete Hilux, placa FSO-2921 e localizaram em seu interior duas armas de fogo, dois televisores e um aparelho DVR e um pouco mais distante encontraram o veículo VW/Saveiro, branco, placas FDG-9359, veículo este que foi utilizado na ação dos criminosos, sendo que nele havia um aparelho televisor furtado naquela data.

Foram juntados boletins de ocorrências nas p. 04/08; 16/17 e 64/65. Nas p. 82/83 e 101/109 foram juntados boletins de ocorrência de crimes também relacionados aos acusados, mas apurados em outros feitos.

Auto de exibição e apreensão nas p. 09/10; 11/13; 18; 27 e 44.

Auto de reconhecimento nas p. 28/29; 40; 43, 78, 79 e 28.

Auto de avaliação indireta nas p. 167/168.

Folha de Antecedentes e Certidões foram juntadas nas p.

Há laudos periciais nas p. 49 a 63; 142/143; 144/147 e 196/201.

A denúncia foi apresentada nas p. 216/222 e recebida em 24 de junho de 2021, com decretação da prisão preventiva dos acusados (p. 250/253).

Os acusados foram citados em 01 de julho de 2021 (p. 316, 318 e 320) e apresentaram defesas, sendo o acusado Vinicius nas p. 337/339 e o acusado Paulo nas p. 363/371.

Durante a instrução, foram colhidas as declarações das vítimas, colhidos os depoimentos de três testemunhas arroladas pela acusação e interrogados os dois acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou pela procedência da ação penal, ficando comprovada a prática do delito de latrocínio consumado contra a vítima Daniel, bem como o resultado de lesões graves contra a vítima Luiz Antônio, além do delito de associação criminosa armada, pois todos os roubos nos quais estão sendo investigados e nos quais foram reconhecidos pelas vítimas ocorreram entre 18/11/2020 e 14/12/2020, na região de Monte Alto, Pirangi, Vista Alegre do Alto e Taiaçu. Por fim, ficou demonstrado detinham os acusados armas de fogo em seu poder. No tocante à dosimetria da pena, a despeito da primariedade técnica, os acusados encontram-se respondendo a diversos delitos patrimoniais, sendo ainda circunstância judicial desfavorável as consequências do crime para as vítimas idosas. Na segunda fase, deve ser considerada a agravante de vítima maior de 60 anos, bem como a atenuante da menoridade relativa. Sem causas de aumento ou diminuição, as penas devem ser somadas, nos termos do art. 69 do CP, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena (p. 469/493).

A Defesa de PAULO VINICIUS alega a ausência de comprovação quanto à autoria do delito, pois os agentes estariam encapuzados e não seria possível às vítimas reconhecer os acusados pelo jeito de andar, em razão da dinâmica do reconhecimento pessoal. No tocante ao delito de associação criminosa, alega a ausência de prova concreta da prática do crime, o mesmo dizendo em relação ao delito da Lei nº 10.826/03, tendo em vista o encontro das armas no veículo roubado. Finaliza pela impossibilidade de responsabilização penal do agente que pretendia cometer crime menos grave, não tendo havido individualização das condutas. (p. 498/503).

Pedido de restituição de aparelho celular apreendido nos autos à p. 27, de propriedade de DINA MARIA BATISTELLA, avó de um dos acusados (p. 504/508). Junta documentos (p. 509/514).

A Defesa de VINICIUS MATHEUS reforça o pedido de absolvição por insuficiência probatória (p. 515/525).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente em parte.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelos boletins de ocorrência (p. 04/08, 16/17 e 64/65), autos de exibição, apreensão e entrega (p. 09/10 e 18), auto de

exibição e apreensão (p. 11/13 e 44), autos de entrega (p. 14/15 e 202), autos de reconhecimento de pessoa (p. 28/29, 78 e 79), autos de reconhecimento fotográfico (p. 40, 43), auto de reconhecimento de objeto (p. 128), laudos periciais das armas de fogo e projéteis (p. 49/63 e 142/143), laudo pericial necroscópico (p. 144/147), laudo de avaliação indireta (p. 167/168), laudo pericial do celular (p. 196/201), bem como pela prova oral colhida na fase policial e também confirmada sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre os acusados, consoante se infere da prova oral colhida:

A vítima Maurício Aparecido Barsanelli, quando prestou depoimento na delegacia de polícia, informou ser proprietário do Sítio São José e que no dia 20/11/2020, por volta das 17 horas, o depoente, seus dois filhos, sua esposa e os seus pais foram rendidos por quatro indivíduos que estavam com capuzes ou então com camisetas tampando os rostos, todos usando calças compridas e camisa de manga comprida. Disse que três indivíduos estavam armados com um revólver e duas espingardas e que eles anunciaram o assalto, tendo feito com que todos entrassem na casa. Foram amarrados. Narrou que ele ainda tentou argumentar com os bandidos para que eles tivessem paciência com os idosos, que têm quase noventa anos de idade, mas eles não deram ouvidos e empurraram todos para dentro da casa, com um dos bandidos tendo colocado a arma na sua cabeça e dito: fica quieto senão eu te mato aqui mesmo. Contou que Luiz Antônio Moraes e o cunhado dele apareceram naquela hora e também foram rendidos e colocados junto com todos e que um dos bandidos ficou fazendo a vigia das pessoas ali enquanto os demais subtraíam objetos e valores do interior da casa. Informou que da residência foram levados R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) em dinheiro; 03 aparelhos de televisão; 04 aparelhos celulares; perfumes e pares de tênis e de Luiz Antônio e do cunhado dele foram levados os aparelhos celulares. Disse que depois de terem subtraído tudo, os indivíduos pegaram as chaves das caminhonetes de Maurício Júnior e Adilson, filhos do depoente, e nesse momento viram que Luiz Antônio tinha conseguido se soltar. Ficaram alterados, efetuando alguns disparos dentro do quarto onde Luiz Antônio estava, dizendo que iriam levá-lo para fora da casa para matá-lo. Contou que logo que os bandidos saíram da casa levando Luiz Antônio, ouviu cerca de 06 disparos de arma de fogo e tanto ele como os seus familiares acreditaram que realmente os bandidos tinham o matado. Disse que por volta das 19 horas, quando os assaltantes já tinham deixado o sítio com as caminhonetes, ouviram Luiz Antônio gritar por socorro. Disse que juntamente com seus filhos conseguiram se soltar e abriram a porta com o auxílio do próprio Luiz Antônio, que estava do lado de fora com ferimentos na cabeça, em uma das mãos e no braço. Afirmou que naquele momento Luiz Antônio contou que os bandidos também tinham baleado um motoqueiro que estava passando pelo local e este motoqueiro tinha fugido para o meio do pomar. O depoente pegou seu carro e levou Luiz Antônio para o pronto socorro enquanto seus filhos ficaram procurando o outro indivíduo, que foi localizado ferido no meio do pomar. Informou que essa vítima se tratava de Daniel Luiz Francisco Pereira, que namorava uma moça residente naquele sítio. Disse que Daniel também foi socorrido, mas não resistiu e veio a óbito. Contou que a polícia militar foi acionada e compareceu no local junto com guardas civis municipais. Afirmou que as caminhonetes furtadas foram encontradas no mesmo dia com quase todos os objetos subtraídos e que dentro delas também havia 02 armas, sendo um revólver e uma espingarda, armas que o depoente reconheceu como sendo duas das três armas utilizadas no roubo. Afirmou que dois dos indivíduos eram de cor morena, magros e altos; um era de cor branca, gordo e de estatura mediana, e o quarto elemento também era moreno, só que mais claro, tinha estatura mediana e era magro. Foram-lhe apresentadas fotos de Eduardo Rodrigues dos Santos, Paulo Vinícius Batistella e de Vinícius Matheus Romera, afirmando o depoente que Eduardo e Paulo Vinícius tinham o porte físico semelhante ao dos indivíduos magros e altos que ele viu durante a ação criminosa, reconhecendo Vinícius Matheus Romera sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo gordo e de cor branca que também participou do assalto, afirmando ainda ter tido bastante contato com esse indivíduo, pois foi ele que pegou os aparelhos

celulares e pediu para que as vítimas os desbloqueassem (p. 38/39).

Em juízo, narrou os fatos do mesmo modo. Acrescentou que todos os assaltantes eram muito agressivos e que a vítima Luis Antônio ligou bem no momento que todos estavam em poder dos assaltantes e eles já anunciaram que iriam esperar a chegada de Luis Antônio no sítio porque ele, com certeza, teria dinheiro. Contou que os bandidos queriam de toda forma que algum dos reféns se mexesse para que eles atirassem, chegando mesmo a desafiá-los a se soltarem. Disse que sofreu muito com a ação criminosa, já que é idoso e foi muito difícil ficar amarrado tanto tempo. Disse ainda que os bandidos ficaram bravos porque havia pouco dinheiro na casa e que eles afirmavam que queriam R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Perguntado, respondeu que no dia seguinte já foi chamado na delegacia para reconhecer os bens que foram localizados pela polícia na madrugada. Disse ter reconhecido as pessoas apresentadas para reconhecimento sem sombra de dúvidas e que seria difícil não reconhecê-los devido ao longo tempo que ficaram dentro da casa mantendo todos aprisionados. Frisou que não tinha como errar no reconhecimento. Salientou que um deles, ao andar, arrastava um pouco uma das pernas, e que um outro possuía uma cicatriz na testa. Perguntado pela defesa, respondeu que todos os criminosos estavam com camisetas tampando parte do rosto, mais especificamente a parte da boca, deixando os olhos de fora. Quando apresentados ao depoente os acusados Vinicius e Paulo para reconhecimento durante o seu depoimento em juízo, disse que com certeza poderia reconhecer somente Paulo Vinicius, tendo alguma dúvida em relação a Vinicius Matheus, frisando que depois de um ano a pessoa apresentada estava diferente. Perguntado, disse saber terem sido apreendidas armas dentro da caminhonete. Perguntado, respondeu que o reconhecimento na delegacia foi feito de forma pessoal, podendo reconhecer inclusive a voz deles. Disse que durante o reconhecimento na delegacia lhe foram apresentadas três pessoas.

A vítima Maurício Aparecido Barsanelli Júnior, durante a fase de inquérito, prestou depoimento com o mesmo teor da vítima Maurício, seu pai. Narrou que toda a sua família foi mantida na sala, ele em seu próprio quarto e, posteriormente, a vítima Luiz Antônio ficou rendida no quarto do pai do depoente. Disse que os assaltantes ameaçavam a todos e falavam que queriam o cofre, as joias e ouro e que depois de revirarem a casa e subtraírem dinheiro, televisores e celulares, colocaram os objetos em duas caminhonetes. Durante a ação dos assaltantes, chegou ouvir um deles dizer: você está tentando fugir, seu desgraçado e ouviu na sequência um disparo de arma de fogo e eles dizendo: vamos levar ele pra fora e vamos matá-lo. Disse que depois ouviu o barulho de uma motocicleta e vários outros disparos e em seguida ouviu o barulho da motocicleta caindo e logo após o barulho de carros acelerando, os bandidos indo embora com as caminhonetes. Depois que os assaltantes foram embora, conseguiu se soltar com a ajuda do cunhado da vítima Luiz e daí desamarraram os outros. Relatou que somente depois de tudo é que tomou conhecimento que a pessoa levada para fora da casa para ser morta era a vítima Luiz, que ficou batendo na porta pedindo socorro. Disse que os assaltantes quebraram as maçanetas das portas, mas com a ajuda da vítima Luiz eles conseguiram abri-la. O depoente e o seu irmão viram a motocicleta caída no chão e ouviram um grito de socorro vindo do meio do pomar, foram verificar e notaram se tratar de Daniel Luiz Francisco Pereira, que foi levado para o Pronto Socorro logo em seguida. Relatou que a Polícia Militar foi acionada e que os agentes conseguiram encontrar as caminhonetes abandonadas com os aparelhos de TV, duas armas e roupas que os bandidos usaram para cobrir os rostos. Informou que dois dias depois do roubo, o depoente e outras vítimas de roubos praticados na região foram até a delegacia de polícia para participar de um reconhecimento de Paulo Vinicius Batistella, detido por Policiais Militares, mas que naquele dia não foi possível fazer o reconhecimento de modo formal. Contudo, o depoente e as demais vítimas viram Paulo no interior da delegacia e também viram o momento em que ele deixou o prédio e tanto ele como as demais testemunhas o reconheceram pelo jeito de andar, pela compleição física e pela cor da pele como sendo um dos indivíduos que praticaram os respectivos roubos na região. No dia 22 de dezembro de 2020, o depoente e as demais vítimas do roubo compareceram na

delegacia de polícia de Pirangi para o reconhecimento pessoal de Paulo Vinicius Batistella e Eduardo Rodrigues dos Santos, sendo que todos, sem sombra de dúvidas, reconheceram os dois como sendo os indivíduos magros, altos e morenos que participaram do roubo. Disse que, em outra data, ele e seus familiares conseguiram reconhecer também Vinicius Matheus Romera sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo gordo, branco e de estatura mediana que participou da ação delituosa (p. 132/133).

Em juízo, confirmou seu depoimento anterior, narrando os fatos da mesma maneira. Acrescentou que na delegacia de polícia foi possível reconhecer os três elementos que ficaram dentro da casa o tempo todo.

A vítima Adilson Aparecido Barsanelli narrou os fatos ocorridos no dia do roubo na delegacia da mesma forma que o seu pai e o seu irmão. Afirmou que reconheceu, sem sombra de dúvidas, Paulo Vinicius Batistella e Eduardo Rodrigues dos Santos, que são magros, altos e morenos, e Vinicius Matheus Romera, que é gordo, branco e de estatura mediana, como participantes da ação delituosa (p. 134/135).

Em juízo, além de narrar o ocorrido como na delegacia, acrescentou que reconheceu os elementos pela altura, pelo andar, pelo olhar e pela voz. Disse que o elemento mais gordo reconheceu pela mão e pelas tatuagens que ele tinha na mão esquerda, aparentemente um palhaço e as letras "hahaha". Perguntado, respondeu que não teve a mínima dúvida em relação a nenhum dos três elementos apresentados na delegacia, acrescentando ainda que os três ficaram quase duas horas dentro da casa, ameaçaram muito todos os reféns e falavam muito entre eles, o que facilitou o reconhecimento inclusive pela voz. Apresentados os acusados Paulo Vinicius e Vinicius Matheus durante a audiência, reconheceu Vinicius Matheus pela tatuagem que ele tem na mão esquerda. À Defesa respondeu que o reconhecimento na delegacia de Pirangi foi feito pessoalmente e que o depoente pode reconhecer o acusado Vinicius Matheus pelos olhos e também por Vinicius Matheus ser da mesma cidade, lhe era familiar. Disse ainda que durante o reconhecimento na delegacia foi pedido que os três elementos falassem alguma coisa e assim pode reconhecê-los inclusive pelas vozes.

A vítima Luiz Antônio de Moraes declarou ser proprietário de um supermercado em Monte Alto e que com frequência adquiria frutas da vítima Maurício Barsanelli, produtor rural. Disse que no dia 20 de novembro de 2020, por volta das 17h30, telefonou para Maurício e combinou de ir até ao sítio para apanhar algumas caixas de laranja. Quando eram cerca de 17h40, o depoente e seu cunhado, senhor Nivaldo Skianti, chegaram ao local e não viram ninguém, mas mesmo assim passou a manobrar a sua Van na direção de um barracão da propriedade onde costumam ficar as caixas de laranja e que, de repente, percebeu a aproximação de dois indivíduos, ambos armados e usando capuzes. Disse que um dos indivíduos era gordinho e portava uma "cartucheira", enquanto o outro era um pouco mais magro e tinha um revólver, aparentemente de calibre 32. Foi então rendido pelos dois elementos, que mandaram eles descerem do veículo e deitarem no chão. Sob a mira das armas foi obrigado a passar os seus pertences. Os bandidos lhe perguntaram se ele tinha dinheiro, o depoente respondeu que não e o indivíduo gordinho lhe disse que iria fazer uma revista e se achasse algum valor em dinheiro em seu poder iria matá-lo. Disse que como tinha em poder cerca de aproximadamente R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), passou tudo para o indivíduo gordinho, que rapidamente guardou os valores. Disse que com Nivaldo nada foi encontrado. Depois disso, o depoente e Nivaldo foram levados para o interior da residência do sítio e lá perceberam que a família toda de Maurício estava rendida. Disse que notou a presença de mais dois assaltantes dentro da casa, mas que acreditava que além desses havia ainda mais dois. Contou que todos ficaram sob a mira das armas de fogo e a todo momento eram ameaçados de morte. Disse que chegou a levar alguns chutes nas pernas e ficou imóvel a maior parte do tempo durante o assalto, mas que depois de um tempo, acreditando que os bandidos já tivessem ido embora, chegou a se soltar da corda que lhe prendia as mãos, mas um dos bandidos viu e disparou um tiro de revólver calibre 32 em sua

direção, mas o projétil acabou ficando no rodapé da parede da casa. Contou que os assaltantes resolveram então levá-lo para o barracão e enquanto seguiam para lá, surgiu um indivíduo de moto, que depois soube se tratar da vítima Daniel, e o bandido alto e magro, novamente com o revólver calibre 32, deu três tiros na direção desse motoqueiro. Afirmou acreditar que apenas um dos tiros atingiu o motoqueiro, mais precisamente no lado direito das costas, narrando que quando os bandidos perceberam que a pessoa tinha sido atingida, um deles disse aos demais: vai lá e vê quantos tiros acertaram ele, mas que nesse momento o motociclista já foi parando a motocicleta e caiu, tendo os assaltantes o retirado da estrada e depois escondido a motocicleta. O depoente depois foi levado para o interior do barracão e os assaltantes ficaram dando uma geral em Daniel, que depois também foi levado para o barracão. Já dentro do barracão, um dos assaltantes fez um disparo de revólver em sua direção, atingindo a sua mão direita, mas o depoente não conseguiu identificar as características desse bandido. Contou que depois desse primeiro tiro, quando ele já estando deitado no chão, um outro indivíduo, dessa vez com uma espingarda, fez outro disparo em sua direção, o qual atingiu de raspão a sua cabeça do lado esquerdo. Disse que perdeu muito sangue e ficou quieto no local, mas que Daniel, mesmo ferido, saiu dali e só foi localizado bem mais tarde. Contou que foi convidado a comparecer na Unidade Policial para prestar esclarecimentos e reconheceu Vinicius Matheus Romera, por meio de fotografias, por detalhes como a compleição física e olhos, como sendo o indivíduo gordinho que o abordou inicialmente, assim como reconheceu Paulo Vinicius Batistella pelo porte físico, olhos e altura como sendo o indivíduo magro e alto que praticara o assalto (p. 41/42). Afirmou que também foi chamado para fazer o reconhecimento pessoal dos acusados e de fato os reconheceu, assim como reconheceu o aparelho celular encontrado na posse de Vinicius Matheus (p. 129).

Em juízo, narrou os fatos como na delegacia. Contou que quando foi rendido e levado para dentro da casa, encontrou toda a família de Maurício desesperada, chorando e rezando lá dentro. Disse que sentiu muita dor durante o tempo em que ficou amarrado, por ter muitos problemas de saúde. Depois de muito tempo, cerca de uma hora, como a casa estava em silêncio, desamarrou-se e saiu para o corredor pensando que os assaltantes já haviam saído, mas um deles o viu e gritou. Voltou correndo para o quarto e se deitou, mas um dos assaltantes foi atrás e atirou na direção da sua cabeça, tendo a bala atingido o rodapé da parede. Disse que o fato de ter se soltado aumentou ainda mais o nível de violência com que os assaltantes agiam e, a partir daí, eles se apressaram para sair do local. O indivíduo que atirou disse para o depoente se levantar e ir junto com eles para fora, porque iria morrer. O depoente foi conduzido para fora da casa com a promessa de ser morto no barracão do sítio, tendo um dos assaltantes, quando o depoente pediu para ir ao banheiro, respondido que ele poderia urinar na roupa porque iria morrer. Quando já estavam na saída da casa a caminho do barracão, o assaltante que tinha problemas na perna caiu e, enquanto ele se levantava, aproximou-se do local a motocicleta pilotada pela vítima Daniel. O assaltante mais magro e que estava com o revólver naquele momento (a todo instante os assaltantes passavam o revólver de um para o outro), atirou três vezes contra Daniel sem nem ao menos pestanejar. O que atirou na sequência ordenou que o outro fosse conferir quantas balas haviam atingido Daniel, dizendo vai ver quantas balas acertaram nele. Disse que Daniel gritava de dor e o indivíduo magrinho falou tira essa imundície daqui. A vítima Daniel foi arrastada para o fundo do barracão por um dos elementos e o outro disparou um tiro na direção da sua cabeça. Como estava com as mãos para o alto, o tiro acertou a sua mão direita. Dois dos indivíduos estavam com espingardas. Com a mão ensanguentada, deitou-se e teve a reação de virar a cabeça para o lado, o que o salvou, pois um dos bandidos atirou na direção da sua cabeça, tendo o tiro atingido a parte de trás. Depois disso os assaltantes foram embora e o depoente, mesmo ferido, saiu dali e foi tentar socorrer as demais vítimas. Acrescentou que cinco dias antes desse assalto, a fazenda do irmão dele foi invadida por indivíduos armados quando ele estava no local, sendo o depoente visto pelos assaltantes. Acredita que o roubo ocorrido no sítio do senhor Maurício foi praticado pelo mesmo grupo que agiu na fazenda do seu

irmão, porque logo que chegou no sítio de Maurício um dos assaltantes lhe perguntou: cadê a sua Toro branca?, veículo que utilizava no dia da ação perpetrada na fazenda de seu irmão. Disse acreditar que os assaltantes imaginaram que o depoente havia chamado a polícia durante a ação contra a fazenda de seu irmão e que, por esse motivo, quiseram matá-lo. Perguntado pela Defesa, respondeu que os assaltantes estavam com os rostos parcialmente tampados. Disse ter reconhecido os elementos pessoalmente na delegacia de polícia de Pirangi e que havia dois indivíduos participando do reconhecimento. Respondeu que o acusado Vinicius também foi reconhecido em Pirangi. Disse que foi possível reconhecer os assaltantes porque todos ficaram muito tempo perto dele e falaram bastante. Perguntado, respondeu que quando foi na delegacia de polícia para participar de eventual reconhecimento, havia muitas outras vítimas no local, tanto vítimas do roubo apurado no presente feito quanto vítimas de outras ações criminosas.

O policial militar Júnior César Alves, em sede policial, informou que no dia 22 de novembro de 2020, na companhia do Cabo Duarte, estava em patrulhamento pela área central da cidade quando avistaram o acusado Paulo Vinicius Batistella ao lado de um veículo VW/FOX conversando com o motorista. Como havia informações de que Paulo estaria envolvido em vários roubos ocorridos na zona rural de Monte Alto e da região, resolveram abordar os três que ali estavam. Disse que efetuaram revista pessoal nos três indivíduos e nada de ilícito foi encontrado, mas que foi encontrado com Paulo um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 8, de cor preta. Narrou que Paulo informou residir na cidade de Taiacu e estaria em Monte Alto tentando alugar uma casa, mas não conseguiu informar qual seria o seu endereço naquela cidade. Disse que como nos roubos sempre foram levados vários aparelhos celulares, por se tratar de um aparelho de alto custo e por Paulo não conseguir comprovar a procedência do bem, o depoente e o seu parceiro Duarte resolveram apresentar os três indivíduos na delegacia para averiguação. Afirmou não poder apontar o motivo, mas enquanto Paulo e os outros dois indivíduos estavam na delegacia de polícia, por lá surgiram várias vítimas de roubos na região e por isso houve uma tentativa de se fazer o reconhecimento pessoal dos três indivíduos. Contudo, um advogado apareceu na delegacia e orientou os três indivíduos a não se submeterem a qualquer tipo de reconhecimento, mas as vítimas que estavam no local acabaram vendo Paulo Vinicius enquanto ele deixava o prédio da Delegacia e elas foram unâimes em dizer que, pelas características físicas e pelo jeito de andar, dentre outras coisas, Paulo Vinicius era um dos elementos que praticava roubos na região, inclusive o roubo tratado nestes autos (p. 30).

Em juízo, narrou os fatos da mesma maneira. Acrescentou que Paulo Vinicius era de cidade diferente e não era conhecido pela polícia; já Vinicius Matheus é de Monte Alto e já era muito conhecido por envolvimento em diversos crimes. Confirmou que todas as vítimas que foram até a delegacia, na hora da apresentação de Paulo Vinicius, o reconheceram como autor de vários roubos. Perguntado, respondeu que não participou de diligências envolvendo os fatos tratados nestes autos.

Jurandir Duarte, tanto na fase de inquérito (p. 31) como em juízo corroborou as declarações de seu colega de farda.

Rafael Miranda Oliveira, policial militar, em sede de inquérito, narrou que em uma data que não se recordava, estava de serviço com o soldado Lorasqui quando receberam informação via COPOM sobre a ocorrência de um roubo no sítio São José, no bairro Tabarana, e de imediato para lá se deslocaram. Disse que para chegarem ao local, percorreram a estrada municipal do bairro Santo Antônio e que outras equipes foram pela estrada do bairro Tabarana. Quando se aproximaram do cruzamento da estrada que liga as cidades de Taiuva e Taiacu, visualizaram um veículo com os faróis altos e, ao darem sinal para abaixar o farol, não obtiveram resposta. Assim eles seguiram na direção do veículo e ao chegarem perto constataram que se tratava de uma caminhonete Hilux que estava com as portas abertas, já sem ninguém no interior. Realizaram uma busca no interior do veículo e encontraram dois aparelhos



de televisão e duas armas de fogo, sendo um revólver contendo 5 cápsulas deflagradas e 1 munição intacta e uma espingarda. Disse que ao seguirem mais alguns metros, localizaram mais dois veículos, uma Saveiro de placas FDG-9359, que tinha dentro dela mais um aparelho de televisão, e outra caminhonete Hilux, essa de placas FDK-6987. Disse que a outra equipe passou a informação de que duas pessoas foram baleadas durante o assalto no sítio e que elas já tinham sido socorridas e estavam no Pronto Socorro local. Relatou que as vítimas do roubo reconheceram as caminhonetes e os aparelhos de televisão como sendo delas e que o veículo VW/Saveiro havia sido furtado de outra pessoa em uma ação na cidade de Taiaçu/SP em data anterior (p. 163).

Em juízo, ratificou o seu depoimento. Disse que conhecia os acusados de crimes de roubo e furtos praticados na região. Perguntado, respondeu que as caminhonetes foram encontradas no mesmo dia do roubo, mas que não teve contato direto com as vítimas anteriormente. Disse que depois chegou a conversar com as vítimas sobre o ocorrido, mas que pelo transcorrer do tempo ele não se recordava o teor do relato delas.

A testemunha Eduardo Rodrigues dos Santos, ouvido em juízo como testemunha da defesa de Paulo Vinicius, respondeu que o conheceu apenas depois das prisões de ambos. Disse que o acusado Vinicius Matheus conhece de Monte Alto, já tendo estudado com ele. Perguntado, respondeu que não participou de nenhum latrocínio e não tem conhecimento de nenhum crime.

O acusado Paulo Vinicius Batistella, quando interrogado na fase policial (p. 137/138), negou a prática do delito e declarou que conhecia apenas o acusado Eduardo. Quanto ao acusado Vinicius Matheus, afirmou que o conheceu apenas depois de preso. Ainda na fase policial, se recusou a se submeter a reconhecimento pessoal, bem como se recusou a indicar a senha do seu celular (p. 46). Em juízo, também negou sua participação e disse não saber o motivo de ter sido reconhecido por algumas vítimas. Disse que residia na cidade de Taiaçu e trabalhava com um tio da vítima Daniel, ou seja, o conhecia. Perguntado, respondeu que a sessão de reconhecimento pessoal ocorreu na cidade de Pirangi e que somente ele e Eduardo Rodrigues foram apresentados às vítimas, com as quais não teve qualquer tipo de contato.

O acusado Vinicius Matheus Romera, quando interrogado em juízo, negou a prática do delito e afirmou não saber os motivos pelos quais está sendo acusado. Respondeu que conheceu o acusado Paulo somente depois ter sido preso e que Eduardo ele já conhecia de vista. Perguntado, respondeu que o reconhecimento na data em que foi preso não ocorreu e depois de alguns dias foi levado para Pirangi sozinho para participar do reconhecimento. Disse que na cidade de Monte Alto não foi feito nenhum reconhecimento. Perguntado, respondeu que nenhum policial pediu para andar ou falar, apenas ficar em pé na frente de uma porta e virar para os lados, tendo novamente frisado que estava sozinho durante esse procedimento.

Pois bem.

As provas orais e documentais não deixam dúvidas sobre a prática dos fatos descritos na denúncia, tampouco sobre a responsabilidade penal.

O reconhecimento das vítimas é parte importante neste tipo de crime e, no caso em tela, não foram uma ou duas, mas quatro das vítimas reconheceram sem sombra de dúvida os acusados como os roubadores que os mantiveram em cárcere por todo o tempo da ação delituosa. Os reconhecimentos foram feitos por fotografias, pessoalmente na delegacia, em mais de uma oportunidade e também em juízo, durante a audiência de instrução. Ademais, o celular da vítima Luiz foi encontrado em poder do acusado Vinicius Matheus Romera (p. 128).

Por sua vez, os depoimentos dos acusados, de que simplesmente não estavam no local e não se conheciam, não conseguem afastar a certeza do reconhecimento, sobretudo porque desacompanhados de qualquer lastro probatório.

Convém mencionar que o delito de roubo é caracterizado pela subtração, ou seja, inversão da posse do bem, com ânimo de tê-la em definitivo para si ou para outrem, utilizando como meio de execução a violência ou grave ameaça, incorrendo na mesma pena quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

A violência e a grave ameaça, circunstâncias indispensáveis à caracterização do delito de roubo, restaram bem demonstradas nos autos. Também ficou comprovado o resultado morte em relação à vítima Daniel e a tentativa de morte da vítima Luiz Antonio.

Constatou-se que quatro indivíduos, dentre eles os acusados Paulo Vinicius e Vinicius Matheus, foram até o sítio de propriedade da vítima Maurício Aparecido Barsanelli e, portando armas de fogo, renderam-no, juntamente com sua esposa, seus pais idosos de mais de 90 anos de idade, e seus dois filhos, as vítimas Maurício Aparecido Barsanelli Júnior e Adilson Aparecido Barsanelli. A família inteira foi amarrada e levada para dentro da residência, sendo constantemente ameaçada de morte pelos quatro indivíduos, que buscavam dinheiro e joias.

Durante a ação delituosa, a vítima Luiz Antonio Moraes, acompanhado de seu cunhado, chegou ao local. Teve seu celular e R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em dinheiro roubados. Também foram amarrados e levados sob a mira da arma de fogo para dentro da residência, onde viu a família de Maurício também rendida.

Algum tempo depois, a vítima Luiz, acreditando que os criminosos haviam saído do local, soltou-se das amarras e saiu para o corredor. Um dos assaltantes o viu e ele correu de volta para o cômodo onde se encontrava, jogando-se no chão. Dispararam um tiro em sua direção, acertando o rodapé do local. Neste momento foi levado pelos assaltantes para fora da casa, sob a ameaça de que seria morto do lado de fora (pediu para ir ao banheiro, no que disseram que poderia urinar na roupa, pois iria morrer mesmo). Foi quando uma motocicleta passou na estrada de terra, tendo em assaltantes disparado vários tiros naquela direção, acertando o motociclista (a vítima Daniel, que veio a falecer em razão dos ferimentos à bala alguns dias depois dos fatos). Também atiraram com um revólver contra Luiz que, como estava com as mãos para o alto, foi atingido na mão direta. Levado para um cômodo junto com Daniel, baleado e sangrando, foi alvejado com mais um tiro, agora de espingarda, que por sorte pegou apenas de raspão em sua cabeça.

Na posse de vários objetos retirados do interior da residência, dinheiro e celulares das vítimas, os indivíduos se apropriaram das caminhonetes de Maurício Júnior e Adilson e fugiram do local.

A responsabilidade pelos crimes de roubo majorado e latrocínio, tentado e consumado, depreende-se dos seguintes elementos de convicção: 1) depoimento das vítimas relatando de maneira coesa a dinâmica dos fatos; 2) auto de exibição e apreensão dos bens roubados; 3) reconhecimento inequívoco dos acusados pelas vítimas, além da apreensão do celular da vítima Luiz em poder do acusado Vinicius Matheus.

Desta feita, não há que se falar em insuficiência probatória a conduzir à absolvição dos acusados, como tenta a Defesa. Pelo contrário. Todas as provas convergem no sentido da responsabilidade criminal dos acusados, sendo de rigor, portanto, a condenação quanto ao roubo majorado às vítimas Maurício Aparecido Barsanelli, Maurício Aparecido Barsanelli Júnior e Adilson Aparecido Barsanelli,

latrocínio tentado de Luiz Antonio Moraes e latrocínio consumado de Daniel Luiz Francisco Pereira, morto quando passava pelo local de motocicleta, na tentativa dos assaltantes assegurarem a impunidade do crime.

Neste ponto, em atenção ao quanto previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, observo que os fatos descritos na denúncia e dos quais os acusados efetivamente exerceram seu direito à ampla defesa, dão conta da prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal em relação às vítimas Maurício Aparecido Barsanelli, Maurício Aparecido Barsanelli Júnior e Adilson Aparecido Barsanelli, e do latrocínio tentado de Luiz Antonio Moraes (art. 157, § 3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), além daquele que veio capitulado na peça acusatória (art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, relativamente à vítima Daniel Luiz Francisco Pereira). A própria peça acusatória, ao seu final, elenca no rol de testemunhas as demais vítimas, assim as qualificando.

Se da leitura da denúncia verifica-se que a nova capitulação resultou da simples correção do tipo legal, em face dos fatos suficientemente narrados na peça acusatória, desnecessária a abertura de prazo para a manifestação da defesa, uma vez que a hipótese se amolda à figura da emendatio libelli (art. 383 do CPP) e não da mutatio (art. 384), sendo certo, inclusive, que tanto a defesa prévia quanto as alegações finais fazem menção a todos os fatos e vítimas descritas na denúncia e ouvidas em juízo, evidenciando, assim, a ausência de prejuízo.

Com efeito, a prova é segura, não havendo qualquer dúvida de que os réus incidiram no tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V c/c § 2º-A, inciso I, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, art. 157, § 3º inciso II c/c art. 14, inciso II e art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, conforme relatos das vítimas e testemunhas.

Isso porque no tocante às vítimas Maurício Aparecido Barsanelli, Maurício Aparecido Barsanelli Júnior e Adilson Aparecido Barsanelli, o roubo foi praticado pelos acusados em concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas (ficaram rendidas, amarradas, por mais de uma hora) e exercício da violência e grave ameaça mediante arma de fogo. Entre tais crimes, cabe o reconhecimento do concurso formal de crimes.

No tocante à vítima Luiz Antonio Moraes, os assaltantes dispararam 3 tiros em sua direção, em momentos distintos, somente não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Luiz Antonio, após ser desapossado de seu aparelho celular (posteriormente encontrado na posse do acusado Vinicius Matheus) e de R\$ 1.200,00 em dinheiro, foi amarrado e colocado num dos cômodos da residência. Acreditando que os assaltantes haviam ido embora, desamarrou-se e foi para o corredor. Neste momento, um dos assaltantes o viu e correu em sua direção. A vítima então retornou correndo para o cômodo onde se encontrava e se jogou no chão. O assaltante atirou na direção de sua cabeça, mas acertou o rodapé do local.

Ato contínuo, foi levado para fora da residência, sob a ameaça de que seria morto. Inclusive pediu para ir ao banheiro, mas disseram que ele podia urinar na roupa, pois iria morrer. Já na parte externa da casa, a vítima Daniel apareceu de motocicleta na estrada de terra que dá acesso ao sítio. Após alvejarem Daniel com tiros (causa de sua morte posteriormente), logo em seguida levaram Luiz Antonio para um barracão, atirando novamente em sua direção. O primeiro tiro, de revólver, como estava com as mãos para cima, acertou sua mão direita. Ao se deitar no chão, outro assaltante novamente disparou, com uma espingarda, em direção à sua cabeça, atingindo-a de raspão (a vítima Luiz Antonio mostrou as cicatrizes deixadas pelos tiros em audiência).

Entre os latrocínios em questão, um tentado e um consumado, aplica-se o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal), pois as ações dolosas resultaram de desígnios autônomos. Explico. Após atingirem a vítima Daniel, que passava pelo local de motocicleta, arrastaram-no para um barracão juntamente com a vítima Luiz Antonio e novamente efetuaram dois disparos em direção ao último, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Já entre os delitos de roubo e os latrocínios em questão (um tentado e um consumado), cabe a aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), pois praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Isso porque o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça) e, por outro lado, o latrocínio tutela o patrimônio e a vida.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCLUSÕES JÁ ALCANÇADAS POR ESTA QUINTA TURMA NO JULGAMENTO DO PROCESSO CONEXO (HC 609.131/SP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa da recorrente, o que afasta a incidência da Súmula 545/STJ.

2. Há motivação válida para a escolha da fração de 3/8 de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso porque, pelo mero fato de uma das vítimas demorar a entregar a bolsa, foram efetuados dois disparos em direção à ofendida, não a atingindo por falha da arma, o que revela maior gravidade concreta da conduta.

3. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Na hipótese em apreço - latrocínio tentado, o corréu acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

4. No que diz respeito ao crime continuado, vale salientar que no caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há atendimento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie.

5. Os crimes de roubo e latrocínio foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) (destaquei)

Em atenção à Defesa do acusado Paulo Vinicius, no sentido de que deve ser responsabilizado por crime menos grave, não tendo havido individualização das condutas, cabe destacar que o Código Penal adotou a teoria monista do concurso de pessoas, teoria pela qual se entende que, em havendo pluralidade de agentes, com

diversidade de condutas, mas provocando apenas um resultado, há somente um delito. Assim, todos aqueles que concorrem para a prática do crime são por ele responsabilizados. Não é outro o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 240 DO ECA. ENQUADRAMENTO TÍPICO. TEORIA MONISTA. ART. 29 DO CP. AUXÍLIO OU SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DO DELITO. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. SÚMULA 7 DO STJ. AUTORA QUE PRATICOU O NÚCLEO DO TIPO. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATESTADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teoria monista - adota pelo Código Penal (exposição de motivos n. 25) - preceitua que todos os que concorrerem para o crime, sejam autores, coautores, ou partícipes, realizam um único fato, razão pela qual haverá apenas um crime, e não vários. 1.1. Segundo o art. 29 do CP, todo aquele que concorre de alguma forma para o fato incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 1.2. Consoante a melhor compreensão da atual dogmática-penal, o réu A. S. P. F., ainda que não tenha diretamente fotografado as vítimas, embora haja depoimento de uma delas afirmando que sim, prestou auxílio ou suporte para a realização do delito descrito no art. 240, caput, do ECA, conforme atestado pelo acórdão recorrido. 1.3. Ademais, malgrado A. S. P. F. não tenha praticado com toda a certeza o verbo fotografar, extrai-se do aresto impugnado a convergência de vontades entre ele e a autora para a prática do delito previsto no art. 240, caput, do ECA, razão pela qual ele deve responder pelo mesmo delito da autora. [...] 4. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 1169526 / SP, Quinta Turma, Ministro Relator RIBEIRO DANTAS, DJe 10/10/2018) (destaquei)

No caso dos autos, as vítimas relataram que a todo momento os assaltantes passavam as armas de um para o outro, revelando convergência de vontades suficiente para responsabilização criminal de ambos os acusados, devidamente reconhecidos por todas as vítimas sobreviventes da ação delituosa.

No entanto, o crime de associação criminosa armada, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, a despeito de devidamente configurado, já foi objeto de apreciação, com condenação dos dois acusados e menção do então menor inimputável Eduardo Rodrigues dos Santos, nos autos do Processo nº 1500029.44.2021.8.26.0291, que tramitou na Vara Criminal de Jaboticabal, com oferecimento da denúncia em 03/02/2021 e, portanto, anteriormente aos presentes autos.

Assim, a vedação ao bis in idem impede a apreciação do pleito condenatório também nestes autos, pela caracterização da litispendência.

Também não é o caso de condenação dos acusados pelo delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, pois os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma absorvem o delito de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que as condutas delituosas guardaram, entre si, uma estreita relação de meio e fim.

O simples fato de a arma ter sido apreendida em localidade distinta do locus delicti não é capaz de tornar autônoma a conduta dos acusados de